

1503759-68.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... inviável se falar na figura do tráfico privilegiado; por fim, não houve confissão quanto ao tráfico, apenas admitiu que as porções se destinavam ao seu consumo pessoal.

Aliás, o próprio Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, já se manifestou acerca da impossibilidade do oferecimento da ANPP (fls. 01/07 dos autos).

No mais, no mérito, a presente ação penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503759-68.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503759-68.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL LUIZ HENRIQUE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503759-68.2021.8.26.0548

Autos nº 1283/2021

Vistos etc.,

I - RAFAEL LUIZ HENRIQUE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 23h10min, na Rua Doutor Manoel Rios Muraro, nº 35, Jardim Santa Eudoxia, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para consumo de terceiros, 48,7g (quarenta e oito gramas e sete centigramas) de crack, divididos em 142 (cento e quarenta e duas) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 98), o acusado apresentou defesa prévia a fls. 101/102.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de janeiro de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 108/109). Então, o réu foi citado pessoalmente a fls. 125.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 127).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (termo de debates de fls. 128/129).

A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição; em tese subsidiária requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e c) a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (memoriais de fls. 130/146).

É o relatório.

Decido.

II – Inicialmente, afasto a preliminar levantada pela Defesa.

Não há que se falar no oferecimento da proposta do Acordo de Não Persecução Penal ao acusado, tendo em vista que não preenchidos os requisitos legais necessários. Conforme certidão acostada aos autos (fls. 41/42 e VEC de fls. 43/48), o acusado é portador de maus antecedentes e, diante da razoável quantidade de porções apreendidas, inviável se falar na figura do tráfico privilegiado; por fim, não houve confissão quanto ao tráfico, apenas admitiu que as porções se destinavam ao seu consumo pessoal.

Aliás, o próprio Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, já se manifestou acerca da impossibilidade do oferecimento da ANPP (fls. 01/07 dos autos).

No mais, no mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 17 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 77/79.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, disse trazer consigo as porções de crack para seu consumo e de seus colegas, tendo pago no kit o valor de R\$ 100,00 (cem reais) e, ao assustar-se com a aproximação da viatura, dispensou a sacola no chão.

Por outro lado, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu e que ele, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou a sacola que trazia consigo próximo a um veículo Fiat Fiorino. Em abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado; contudo, em diligências pelo local da dispensa, lograram êxito no encontro da sacola em cujo interior foram localizadas as porções de crack; indagado, o réu acabou por dizer que levaria o tóxico até o Jardim Itatiaia a um desconhecido. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Cumprе esclarecer que as palavras dos policiais militares podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, não há que se negar crédito aos seus depoimentos que motivo algum teriam para incriminar injustamente o réu.

No mais, restou evidente que o acusado, na tentativa de abrandar sua conduta, disse que as porções trazidas consigo destinavam-se ao consumo próprio e de uns colegas. Contudo, cumpre ressaltar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, por se tratar de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, não exige a efetiva venda dos entorpecentes; assim, traficante, também, é aquele que cede o tóxico a terceiros, ainda que a título gratuito. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua

consumação se faz com a prática de uma das ações descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo réu foi a de "trazer consigo".

Ainda, totalmente irrelevante a tese da Defesa no sentido de não ter sido ouvido nenhum usuário, uma vez que, além de prescindível para a tipificação do delito, o próprio réu não admitiu a prática do tráfico.

Observo, por fim, que também descabida a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; ao contrário, diante das circunstâncias e do local da prisão, da quantidade, obviamente incompatível com o consumo pessoal, e maneira de acomodação do tóxico, já porcionado e pronto para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, restou cabalmente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, o valor que o réu disse ter pago pela droga (R\$ 100,00 - cem reais) é totalmente incompatível com a quantidade apreendida (142 porções de crack), pois, como se sabe, nenhuma porção de droga custa menos de R\$5,00 (cinco reais).

Assim, não obstante a versão apresentada pelo acusado, patente, diante do robusto e farto conjunto probatório dos autos, o cometimento do crime de tráfico pelo acusado e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é portador de Maus Antecedentes (certidão de fls. 41/42 e VEC de fls. 43/48, referente ao processo n.º 0052934-64.2012.8.26.0114, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal local, cuja extinção pelo cumprimento da pena se deu em 30/08/2016). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante de pedreiro em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é portador de Maus Antecedentes e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento dos Maus Antecedentes impede a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim pronunciou-se o magistrado singular: o réu registra antecedentes criminais, como consta da certidão de fls. 421/422, possuindo uma condenação transitada em julgado, já extinto o cumprimento da pena. 2. O Tribunal de origem reconheceu que, em consulta ao Sistema informatizado deste Tribunal - referente à Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu, em que pese possua sentença condenatória pelo crime de furto (Processo n. 121/2.06.0000041-5), com decisão transitada em julgado, houve a extinção ou cumprimento da pena em 10/4/2012, há mais de 5 anos e, portanto, não podendo assim ser utilizado como Maus Antecedentes. 3. Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os Maus Antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como Maus Antecedentes. [...] A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significativo em relação a data da condenação, qual seja menos de 10 anos (AgRg no

HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/5/2021). 5. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." [...] Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes (AgRg no AREsp n. 1.861.290/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2021). 6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC n. 419.989/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 7. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes (AgRg no HC n. 700.776/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 23/03/2022).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RAFAEL LUIZ HENRIQUE, qualificado nos autos (RG nº 61.884.768 - IIRGD - fls. 93), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Portador de maus antecedentes e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado. Neste sentido, o seguinte julgado: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Precedentes. 2. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Sob esse prisma, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o agravante não preenche os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que é possuidor de maus antecedentes. 4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 5. In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante - 6 anos e 8 meses de reclusão -, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 687.520/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) Portador de maus antecedentes e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).
Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".
Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
P. R. I. C.
Campinas, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA